



CITTA' DI SQUILLACE
PROVINCIA DI CATANZARO
UFFICIO DEL SINDACO

tel. 0961-914020 fax 0961-914019

pec. sindaco@comune.squillace.cz.it

ORDINANZA SINDACALE n. 89/2021

Il Sindaco
Autorità Sanitaria Locale

Visti i DPCM emanati dal 23.02.2020 alla data odierna in materia di misure urgenti per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge

5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'articolo 3, comma 6-bis, e dell'articolo 4;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2020 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) n. 2020/739 del 3 giugno 2020, e disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale»;

Visto il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2021, n. 6, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del COVID-19»;

Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni,

dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con

modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 15 gennaio 2021, n. 11;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, recante «Adozione dei criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 maggio 2020, n. 112;

Viste le ordinanze e le circolari del Ministero della Salute emanate per il contenimento e la gestione dell'emergenza sanitaria nazionale;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione di emergenza di sanità pubblica internazionale dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con cui venivano attivate le previsioni dei regolamenti sanitari internazionali e della successiva dichiarazione dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Visto l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e delle relative varianti, nonché l'incremento dei casi sul territorio regionale;

Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l'interessamento di più ambiti sul territorio nazionale e regionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformità nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;

Atteso all'interno della sede comunale un dipendente comunale è risultata positiva al COVID-19;

Atteso che alcuni soggetti afferenti alla popolazione scolastica (alunni) sono risultati positivi al COVID-19 e/o contatti di positivi al COVID-19 in tutti i plessi;

Considerato altresì che l'ulteriore incremento esponenziale dei casi già confermati avrebbe conseguenze preoccupanti per l'intero territorio;

Atteso che il peggioramento della situazione già in essere potrebbe portare nuovamente ad una forte criticità – come già avvenuto - del sistema di contact-tracing e del sistema di esecuzione dei tamponi a carico delle Aziende Sanitarie Provinciali;

Atteso altresì che per la situazione in netto peggioramento di diffusione del COVID-19 venutasi a creare in questo Comune e nei Comuni limitrofi si rende necessario sanificare gli ambienti comunali e tutelare i dipendenti ed i fruitori dei servizi comunali tutti;

Ritenuto che è prerogativa dell'autorità sanitaria locale attuare misure preventive ed atte a impedire il verificarsi o il diffondersi di fatti dannosi;

Ritenuto altresì di non voler aggravare la situazione epidemiologica in essere, atteso che ad oggi risultano 31 casi di positività ed è in continuo aumento la sintomatologia COVID 19 all'interno del territorio comunale ;

Considerato che il tracciamento dei contatti di soggetti positivi al tampone molecolare è ancora in atto e per alcuni soggetti risultati positivi al tampone rapido non è ancora iniziato;

Ravvisata la necessità, l'esigenza e l'urgenza di adottare, in via cautelativa e preventiva, idoneo provvedimento a tutela del diritto alla salute sancito nella Costituzione Italiana e quindi a tutela di tutta la popolazione in coerenza con quanto sopra riportato;

Considerato che in qualità di Autorità Sanitaria e di Protezione Civile in relazione al territorio del Comune di Squillace, si rende doveroso chiudere al pubblico gli Uffici Comunali e attuare altre misure preventive per evitare il contagio;

Visti:

- D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e ss.mm.ii;
- L. 23.12.1978, n. 833 e ss.mm.ii.;
- D.Lgs 31.03.1998, n. 112 e ss.mm.ii;

Sentita la Giunta Comunale

ORDINA

1. La premessa è parte integrante della presente ordinanza;
2. Sino al 04.05.2021, la chiusura al pubblico degli Uffici Comunali che potranno essere raggiunti telefonicamente ai seguenti recapiti telefonici e indirizzi pec :
 - a)- Ufficio Anagrafe - Stato Civile d.ssa Fiorenza Grazia 329-5892978 indirizzo pec: affarigenerali@comune.squillace.cz.it;
 - b)-Ufficio Tecnico arch. Macaluso Antonio 339-7301242 indirizzo pec: uff-tecnico-urbanistica@comune.squillace.cz.it;
 - c)-Ufficio di Polizia Locale rag. Polito Santo Franco 339-6904417 e sig. Merenda Giuseppe 339-7944544 indirizzo pec: vigili@comune.squillace.cz.it;
 - d)-Ufficio di Ragioneria dr. Muccari Pasquale 330-670442 indirizzo pec: sindaco@comune.squillace.cz.it;
3. La sospensione della didattica in presenza in tutte le scuole presenti sul territorio comunale di ogni ordine e grado sino a nuove disposizioni;
4. La sospensione del mercato settimanale fino al 26/04/2021 compreso (salvo proroga) e la sospensione delle attività commerciali fatta eccezione di quelle di prima necessità e dei servizi alla persona individuate rispettivamente all' allegato n. 23 e n.24 del dpcm;
5. Fino al 02/05/2021 incluso:
 - A. La chiusura del cimitero e delle ville e parchi giochi comunali con divieto anche di sostare su piazze o su altre strade comunali in gruppo o per motivi diversi dal raggiungere uffici o attività commerciali consentite.
 - B. Il divieto di fare attività motoria e/o sportiva in gruppo ovvero con persone diverse da conviventi su tutto il territorio comunale ivi comprese le zone limitrofe al centro abitato e la zona marina
 - C. Il divieto di veglia funebre presso l'abitazione del defunto per persone diverse dai conviventi o dai parenti stretti e congiunti, cercando di evitare assembramenti all'interno della camera mortuaria.
 - D. Il divieto di partecipazione alle messe funebri per persone diverse da parenti e congiunti nel limite massimo consentito dalla normativa in materia anti contagio;
 - E. La limitazione degli spostamenti per soli motivi di necessità e urgenza;
 - F. L'ingresso contingentato nelle attività commerciali con distanziamento;
 - G. L'obbligo per le attività di igiene e cura della persona di lavorare solo su appuntamento senza che altri clienti attendano il proprio turno all'interno dell'attività commerciale

RICORDA

Avverso la presente ordinanza sindacale è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120;

AVVERTE

Che la violazione a quanto disposto è sanzionabile con l'articolo 650 del Codice Penale.

DISPONE

La pubblicazione del presente dispositivo sull'albo pretorio online di questo comune;

La trasmissione a mezzo posta elettronica certificata della presente ordinanza a Sua Eccellenza il Prefetto di Catanzaro, al Sig. Questore di Catanzaro, al Responsabile dell'Area Tecnica, al Responsabile dell'Area Vigilanza, alla Stazione dei Carabinieri di Squillace, al Dirigente Scolastico dell'I.C. Statale di Squillace, al Comando della Guardia di Finanza di Catanzaro.

Dalla Residenza Municipale addì 19 aprile 2021



Il Sindaco
Dr. Pasquale Muccari